МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2022 оны 10 дугаар сарын 25 № 05/34 Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ГИШҮҮН,
СОЁЛЫН САЙД Ч.НОМИН ТАНАА

Комисст ирүүлсэн гомдлын мөрөөр Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын албан хаагчдын Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ конвенц, дотоодын хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан хөдөлмөрлөх эрх, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийлийг хориглох заалтын хэрэгжилтэд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.11, мөн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1.6, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн 2022 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдөр хяналт шалгалт хийсэн.

Комисс хяналт шалгалтын хүрээнд тус байгууллагын албан хаагчидтай ганцаарчилсан ярилцлага хийх, холбогдох албан тушаалтнаас тайлбар авах, баримт материалыг гаргуулан авч дүн шинжилгээ хийх зэргээр холбогдох ажиллагаа явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Газрын даргын 2021 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/04 дүгээр тушаалын хавсралтаар баталсан “Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын дотоод журам”-ыг үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж байна. Тус дотоод журамд дүн шинжилгээ хийхэд 2022 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс мөрдөгдөж буй Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 6 болон 7 дугаар зүйл болон Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1 дэх заалт, мөн зүйлийн 11.7 дахь хэсэгт заасан ажил олгогчийн үүргийг тус тус тусгаагүй байна. Түүнчлэн Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 122 дугаар зүйлийн 122.2 дахь хэсэгт заасан мэдээллийг ажилтнуудад танилцуулж, харагдахуйц газар байршуулах үүргээ хэрэгжүүлээгүй, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.2, 11.5.1 дэх заалтын дагуу сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулаагүй, энэ чиглэлээр сургалт зохион байгуулаагүй байна.

2. Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан “Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-ийн 6 дугаар зүйлийн 6.2 дугаар хэсэгт “...төрийн албан хаагчдын саналыг үндэслэн томилох эрх бүхий албан тушаалтан гурван жилийн хугацаагаар томилно.” гэж заасан. Гэвч Нийслэлийн Соёл урлагийн газрын Ёс зүйн зөвлөлийг байгуулахдаа албан хаагчдаас санал авахгүйгээр, захиргааны санаачилгаар 5 албан хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй байгуулсан байна.

3. Тус байгууллагын газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч О.Анхбаяр, Урлагийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Ч.Батчимэг, Үндэсний урлагийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Г.Дамдинсүрэн нар нь төрийн албаны ерөнхий шалгалт өгөөгүй байна. Түүнчлэн Соёлын хэлтсийн даргын албан тушаалын тодорхойлолтын мэргэжлийн шаардлагад соёл судлал, социологи, төрийн удирдлага, түүх, археологи, номын сан судлал, соёлын менежмент зэрэг мэргэжлийн шаардлага тавигдсан байх боловч тус албан тушаалд дуу хөгжмийн багш мэргэжилтэй Гомбосүрэнгийн Жанцансамбуу, Статистик, мэдээлэл, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолтын мэргэжлийн шаардлагад эдийн засаг-статистик, статистик, математик зэрэг мэргэжлийн шаардлага тавигдсан байх боловч тус албан тушаалд улс төр судлаач, нийгэм судлалын багш мэргэжилтэй Батмөнхийн Ундрах, Нийтийн соёлын бодлогын асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолтын мэргэжлийн шаардлагад соёл судлал, социологи, багш, нийгмийн ухааны боловсрол зэрэг мэргэжлийн шаардлага тавигдсан байх боловч тус албан тушаалд бүжгийн багш, дасгалжуулагч мэргэжилтэй Буянтогтохын Санчирмаа, Үндэсний урлагийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолтын мэргэжлийн шаардлагад соёл судлал, урлаг судлал, түүх, үндэсний язгуур урлаг, хэл, уран зохиол зэрэг мэргэжлийн шаардлага тавигдсан байх боловч олон улсын эдийн засаг ба худалдаа мэргэжилтэй Ганхуягийн Дамдинсүрэн, Орчин үеийн урлагийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолтын мэргэжлийн шаардлагад урлаг судлал, аялал жуулчлалын менежмент, соёл судлал зэрэг мэргэжлийн шаардлага тавигдсан байх боловч хэл шинжлэл мэргэжилтэй Мягмарчулууны Цолмон нар томилогдон ажиллаж байна. Тус газрын нийт 12 албан хаагчаас 9 албан хаагч нь түр орлон гүйцэтгэгчээр ажиллаж байгаа нь тус байгууллагад хууль тогтоомжийн хэрэгжилт хангалтгүй, Төрийн албаны тухай хуульд заасан шаардлага хангасан иргэнийг сонгон шалгаруулалтыг үндэслэн, чадахуйн зарчмын шалгууураар төрийн жинхэнэ албанд томилох журам, Монгол Улсын иргэн төрийн алба хаах адил тэгш боломжоор хангагдах, мэргэшсэн тогтвортой байх зарчим алдагдсан байна.

4. Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын даргын 2020 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдөр баталсан Хүний нөөц, хууль эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолтын 2 дугаар зорилтын 3-т “Хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлэг, эрх бүхий албан тушаалтны тайлан мэдээг холбогдох хууль, тогтоомжид заасны дагуу тайлагнах” гэж баталсан байх бөгөөд газрын даргын 2021 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрийн Б/23 дугаар тушаалаар хүний нөөц, хууль эрх зүйн мэргэжилтэн Б.Болор-Эрдэнийг тус газрын албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлэг, нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг бүртгэх, хадгалах, хяналт тавих, нэгтгэх ажил хариуцсан эрх бүхий албан тушаалтнаар томилон, албан тушаалынх нь нэмэгдлийг цалингийн 40 хувиар тооцож олгожээ. Гэвч Газрын даргын 2022 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрийн Б/47 дугаар тушаалаар Захиргаа, удирдлагын хэлтсийн дарга М.Бадрахыг эрх бүхий албан тушаалтнаас томилж, Б.Болор-Эрдэнийг чөлөөлсөн байна. Захиргаа удирдлагын хэлтсийн даргын албан тушаалын тодорхойлолтод зааснаар албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлэг, нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг бүртгэх, хадгалах, хяналт тавих, нэгтгэх чиг үүрэг тусгагдаагүй байх тул албан тушаалын тодорхойлолтод заасан чиг үүрэг болон хэрэгжүүлж байгаа байдал зөрчилтэй байна.

5. Хяналт шалгалтын хүрээнд тус газрын 10 албан хаагчтай хийсэн ганцаарчилсан ярилцлагаар 4 албан хаагч “Захиргаа, удирдлагын хэлтсийн дарга

М.Бадрах нь албан хаагчдыг шинэ хуучнаар нь ялгаварлаж, өндөр дуугаар, зандрах байдлаар харьцдаг. Албан хаагчдад хандаж “чамайг зайлуулна, чадахгүй бол зайлаарай” гэж хэлдэг, мөн Соёлын хэлтсийн дарга Г.Жанцансамбуутай муудалцаж “хараалын үг болон зайлаарай гэж хэлж, биед нь халдаж байсан” гэж Комисст тайлбар өгчээ. Дээрх тайлбар болон дуу хураагуурт бичигдсэн тус газрын Захиргаа, удирдлагын хэлтсийн хурлын явцын дуу бичлэгээс дүгнэхэд тус газрын Захиргаа, удирдлагын хэлтсийн дарга М.Бадрах нь ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд албан хаагчдыг үндэслэлгүйгээр ялгаварлан гадуурхдаг, дарамт үзүүлдэг нь тогтоогдож байна.

6. Газрын даргын 2022 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийн Б/48, Б/49 дүгээр тушаалуудаар нэр бүхий албан хаагчдад сахилгын шийтгэл ногдуулсан байх бөгөөд тушаал гаргахдаа Захиргааны ерөнхий хууль, Төрийн албаны тухай хууль болон Монгол Улсын Сайд, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга, Төрийн албаны зөвлөлийн даргын 2019 оны 36/32 дугаар тушаалын хавсралтаар баталсан “Төрийн жинхэнэ албан хаагчид сахилгын шийтгэл ногдуулах, түүнд гомдол гаргах журам”-д заасан сонсох ажиллагаа явуулж, төрийн албан хаагчаас тайлбар аваагүй, гаргасан шийдвэрийн талаар холбогдох албан хаагчдад мэдэгдээгүй нь дээрх хууль тогтоомжийг зөрчиж, албан хаагчдын хууль ёсны ашиг сонирхлыг хөндсөн байна.

7. Төрийн албаны зөвлөлийн 2022 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн 429 дугаар тогтоолоор тус газрын дарга О.Анхбаярыг Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын даргаар томилсон Соёлын сайдын 2022 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдрийн Б/03 дугаар тушаал нь Төрийн албаны тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.2.2 дахь заалт, 25 дугаар зүйлийн 25.1 дэх хэсэг, 27 дугаар зүйлийн 27.1.1 дэх заалт, 33 дугаар зүйлийн 33.3 дахь хэсгийг тус тус зөрчсөнийг тогтоож, тушаалыг хүчингүй болгохыг Соёлын сайдад үүрэг болгосон байна. Энэхүү тогтоолын дагуу Соёлын яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга Н.Энхбат 2022 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдөр тус газрын дарга О.Анхбаярт Захиргааны ерөнхий хуульд заасны дагуу сонсох ажиллагаа явуулсан байх бөгөөд тэрээр Төрийн албаны зөвлөл болон дээд шатны байгууллагад гомдол гаргахаа илэрхийлсэн байна. Соёлын сайдын 2022 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдрийн 1/2193 дугаар албан бичгээр “ ...Соёлын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2 дахь хэсэгт заасны дагуу Нийслэлийн Засаг даргатай зөвшилцөж, Коронавируст халдвар /ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн 3.2 дахь хэсэгт заасны дагуу албан тушаалын сонгон шалгаруулалтыг зарлах хүртэл хугацаагаар О.Анхбаярыг Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын даргын албан тушаалд түр томилсон. О.Анхбаяр нь төрийн албаны 2022 оны 2 дахь ерөнхий шалгалтад бүртгүүлсэн байна.” гэх хариуг Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлж, тогтоолын хэрэгжилтийг хангаагүй байна.

Иймд хяналт шалгалтаар тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн тус газрын албан хаагчдын хөдөлмөрийн таатай нөхцөлөөр хангагдах, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт болон дарамт, хүчирхийллээс ангид байх эрхийг хангах зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд дараахь Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 6 дугаар зүйлийн 6.6 дахь хэсэг, 7 дугаар зүйлийн 7.3, 7.4 дэх хэсэг, Жендэрийн эрх, тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1, мөн зүйлийн 11.7 дахь хэсэгт заасан ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт,

хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгах, энэ талаар гомдлыг хүлээн авах байгууллага, албан тушаалтны нэр, хаяг, харилцах утас, цахим шуудангийн хаягийг ажил олгогч нийт ажилтанд харагдахуйц газар байршуулах хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, хяналт тавьж ажиллах, албан хаагчдын хөдөлмөрлөх таатай орчин, нөхцлийг бүрдүүлэх;

2. Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан "Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм"-ийн 6.1-д заасны дагуу тус газрын дэргэд ёс зүйн зөвлөлтэй байхаар шийдвэрлэсэн тохиолдолд мөн журмын 6.2 дахь хэсгийг баримтлан, нийт албан хаагчдын саналыг үндэслэн шинэчилэн байгуулах;
3. Албан тушаалын тодорхойлолтод заасан мэргэжлийн шаардлага хангаагүй, төрийн албаны шалгалт өгөөгүй зэрэг Төрийн албаны тухай хууль зөрчиж томилогдсон албан хаагчдыг чөлөөлж, албан тушаалын сул орон тоог хууль тогтоомжийн дагуу нөхөх арга хэмжээг авах;
4. Албан тушаалын тодорхойлолтод заагдаагүй ажил үүргийг хавсран гүйцэтгүүлж буй асуудлыг таслан зогсоож, хуульд нийцүүлэх арга хэмжээ авах;
5. Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд албан хаагчдыг үндэслэлгүйгээр ялгаварлан гадуурхдаг, дарамт үзүүлдэг нь тогтоогдсон тус газрын Захиргаа, удирдлагын хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч М.Бадрахад холбогдох хуульд заасны дагуу зохих хариуцлага хүлээлгэх;
6. Төрийн албаны тухай хууль болон шинэчилэн найруулсан Хөдөлмөрийн тухай хуулийн агуулгыг салбарын онцлогтой уялдуулан төрийн албан хаагчийн ёс зүй, төрийн албан дахь хөдөлмөрийн харилцаа, хүний эрхэд суурилсан хандлагатай төрийн албыг төлөвшүүлэх чиглэлээр сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, салбарын хэмжээний удирдах албан тушаалтнуудыг болон нийт албан хаагчдыг сургалтад хамруулах ажлыг үе шаттай зохион байгуулах;
7. Газрын албан хаагчид болон олон нийтэд хүргэх мэдээллийн ил тод байдлыг удирдлагаас хангаж, нээлттэй мэдээллэх, аливаа шийдвэр гаргахдаа хуульд үндэслэх зарчмыг баримтлан үндэслэлтэй шийдвэр гаргаж хэвших, түүний хэрэгжилтэд тогтмол хяналт тавих;

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй" гэж заасан.

Зөвлөмжийн мөрөөр авсан арга хэмжээний танилцуулгыг, холбогдох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Д.СҮНЖИД